

予備独自問題 R1-20

(配点: 2)

月 日

月 日

被害者特定事項の秘匿に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 不同意わいせつ致死事件の被害者の兄弟姉妹は、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないよう申し出ることはできない。(改)
- イ. 傷害事件の被害者は、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがある場合、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないよう申し出ることができる。
- ウ. 被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合、被害者を証人として尋問する際には、被告人と被害者との間で相互に相手の状態を認識することができないようにするための遮へい措置を講じなければならない。
- エ. 被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合、裁判長は、弁護人の尋問が被害者特定事項にわたるときは、当該尋問を必ず制限しなければならない。
- オ. 被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定に対して、抗告することはできない。
1. ア ウ 2. イ ウ 3. イ オ 4. エ オ 5. ア エ

No203

予備R1-20

被害者特定事項の秘匿

正解

3

正答率

55%

ア 誤っている

裁判所が、不同意わいせつ致死事件等を取り扱う場合において、当該事件の被害者等……から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項（氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。）を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる（290条の2第1項1号）。そして、被害者の兄弟姉妹は、「被害者等」に含まれる（201条の2第1項1号ハ(1)）。

イ 正しい

290条の2第1項柱書は、「裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等……から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項（氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。）を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。」と規定し、申出ができる事件の1つとして同条項3号は、「前2号に掲げる事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件」を挙げている。

ウ 誤っている

157条の5は、被害者を証人として尋問する際に、被告人と被害者との間では、被告人と証人との間における遮へい措置を認める規定である。もっとも、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がなされた場合、遮へい措置を講じなければならないとする規定はない。なお、316条の39は、被害者参加人に付添いの措置、あるいは遮へい措置を認める規定である。

エ 誤っている

295条3項は、「裁判長は、第290条の2第1項又は第3項の決定〔注：被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定〕があつた場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。」と規定している。このように、295条3項によると、裁判長が被害者特定事項に関する尋問、陳述を制限することができるにとどまり、必ず制限しなければならないとは規定されていない。

オ 正しい

被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定（290条の2第1項、第3項参照）は、「訴訟手続に関し判決前にした決定」に当たり、これに対して検察官及び被告人・弁護人は不服を申し立てることはできない（420条1項）。裁判所により秘匿決定がなされると、起訴状の朗読等については被害者特定事項を明らかにしない方法で行うことになるが、このような方法で行うことにしても、被告人の防御権への影響は小さいと考えられる上、裁判所は、秘匿決定をするにあたり、検察官及び被告人・弁護人の意見を聴くこととされており、一定の手続的保障がなされていること、裁判所により秘匿決定がなされると、訴訟関係人のする尋問・陳述等が制限される場合もあるが、こうした場合には、尋問・陳述等を制限する裁判長の処分自体が異議申立ての対象となるので（309条1項）、秘匿決定自体を不服申立ての対象とする必要性は低いと考えられるため、秘匿決定に対する不服申立てを認めないこととしたものである。なお、裁判所は、この決定をしたときは、被害者特定事項に係る名称に代わる呼称を定めることができる（規則196条の4）。

以上により、正しい記述はイとオであり、したがって、正解は肢3となる。